

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

1041/25/פ

הצעת חוק הצמדת שכר חברי הכנסת, השרים וסגני השרים לשכר המינימום (תיקוני חקיקה),
התשפ"ג-2022

1. תיקון חוק הכנסת בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994¹, אחרי סעיף 51 יבוא :

"הצמדת השכר 51א. על אף האמור בכל דין, לא ישתנה שכר היסוד של חברי הכנסת, לרבות יושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה, אלא לאחר עדכון שכר המינימום; עודכן שכר המינימום, ישתנה שכר היסוד של חברי הכנסת ב-1 בחודש שלאחר העדכון, בשיעור עדכנו של שכר המינימום."

2. תיקון חוק הממשלה בחוק הממשלה, התשס"א-2001², אחרי סעיף 6 יבוא :

"הצמדת שכר 6א. על אף האמור בכל דין, לא ישתנה שכר היסוד של השרים וסגני השרים ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, השרים וסגני השרים, אלא לאחר עדכון שכר המינימום; עודכן שכר המינימום, ישתנה שכר היסוד של נושאי המשרה האמורים ב-1 בחודש שלאחר העדכון, בשיעור עדכנו של שכר המינימום."

דברי הסבר

כאשר נחקק חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, נקבע בסעיף 5 כי שכר המינימום יתעדכן בכל שנה ויהיה שווה ל-45% מהשכר הממוצע במשק. בדברי ההסבר לחוק נאמר שמטרת ההצמדה למנוע את שחיקת שכר המינימום לאורך זמן. בשנת 1997 הועלה אחוז ההצמדה ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק, מטרת העלאה זו הייתה שעובדים המשתכרים שכר מינימום יוכלו לפרנס עצמם ואת משפחתם בכבוד.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

² ס"ח התשס"א, עמ' 168.

בשנת 2002 הוקפא העדכון על פי השכר הממוצע במשק עד שנת 2005, והביא לכך שבסוף ההצמדה שכר המינימום עמד על 44% מהשכר הממוצע במשק.

בשנת 2020, עקב משבר הקורונה ואחוז האבטלה שזינק, מדד השכר הממוצע במשק קפץ בצורה חריגה, ולכן הוקפא עדכנו, דבר שעצר את עליית שכר המינימום. הקפאת המדד צפויה להסתיים בסוף שנת 2022, והעליה צפויה לעמוד על 15%.

בהתאם להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-1987, שכר חברי הכנסת ובכלל זה יו"ר הכנסת וראש האופוזיציה, מוצמד לשכר הממוצע במשק. הוראה דומה קבועה בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-1982 ביחס לשכר ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, השרים וסגני השרים. שכרם של נושאי משרה אלו צפוי להתעדכן ולעלות באופן משמעותי כבר בחודש ינואר 2023, בכ-15% (העלייה הצפויה של השכר הממוצע במשק). מנגד, שכר המינימום מוצמד כאמור רק ל-47.5% מהשכר הממוצע במשק ולכן יעלה רק ב-6% ביחס למצב הנוכחי, עלייה של כ-330 ₪, ורק בחודש אפריל 2023.

כך נוצר מצב אבסורדי בו נושאי משרה, המרוויחים שכר גבוה בעשרות מונים מהשכר הממוצע במשק, יקבלו העלאה גדולה מאוד למשכורת מכובדת כבר כך, בעוד שכ-650 אלף עובדים המשתכרים שכר מינימום (בחישוב שעות) חיים בחוסר ודאות לגבי עליית שכרם. בכנסת העשרים וארבע קודם מהלך לביטול הצמדת שכר המינימום לשכר הממוצע במשק כחלק מ"עסקת החבילה למשק" שקידם משרד האוצר, וכל יום שעובר ללא העלאת שכר המינימום מוסיף לחוסר הודאות בנוגע להעלאה הצפויה בחודש אפריל 2023.

לפיכך מוצע ששכר חברי הכנסת, לרבות יושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה, ושכר ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, השרים וסגני השרים, יוצמד לשכר המינימום במקום לשכר הממוצע במשק, כך שמשכורתם תהיה קשורה באופן ישיר בהחלטותיהם המשפיעות על הציבור עצמו. רק כאשר שכר משתכרי שכר המינימום יעלה, יעלה גם שכר מקבלי ההחלטות ביחס אליהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)